

1501655-35.2021.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Emerson Sumariva Júnior

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/05/2022

... assim como, no caso de reconhecimento do tráfico, a aplicação do tráfico privilegiado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

Com efeito, a prova produzida sob o crivo do contraditório autoriza a condenação do réu.

De início, restou aclarado que a Polícia Militar de Araçatuba tinha informes de que o réu estava ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

3ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-925

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501655-35.2021.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501655-35.2021.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2321693/2021 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 21613008 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO,

11217/21/308 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 2321693 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10,

11217/21/308 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO BELINTANI ESPRICIGO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Emerson Sumariva Júnior

Processo nº: 1501655-35.2021

Vistos.

FERNANDO BELINTANI ESPRICIGO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 porque, no dia 25 de novembro de 2021, por

volta das 18 horas, nas imediações do numeral 426, da rua São Sebastião, em Araçatuba, trazia consigo e tinha em depósito, para traficar, 9,80 g de maconha, dividida em 5 porções, e 1,50 g de cocaína, dividida em 2 micro tubos, além de 63,75 g de cocaína em forma de "crack", dividida em 4 pedras, prontas para a mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, sendo substâncias entorpecentes determinantes de dependência física e psíquica; também tinha R\$ 145,00 em notas diversas oriundas do tráfico.

Notificado, o réu apresentou defesa preliminar. Denúncia recebida, o processo teve regular tramitação.

As partes apresentaram suas alegações finais. Sustentando haver prova dos fatos imputados, o Promotor de Justiça pediu a condenação do réu, nos termos da denúncia. O culto Defensor requereu a improcedência da ação por falta de provas; de forma alternativa, pede a desclassificação para uso de drogas, assim como, no caso de reconhecimento do tráfico, a aplicação do tráfico privilegiado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

Com efeito, a prova produzida sob o crivo do contraditório autoriza a condenação do réu.

De início, restou aclarado que a Polícia Militar de Araçatuba tinha informes de que o réu estava traficando; foi preso anteriormente, mas liberado em audiência de custódia (fls. 34), voltando a traficar; os policiais militares Wagner Antônio da Silva e Rubens Eduardo dos Santos, de forma uníssona, incriminaram o réu; efetuavam patrulhamento de rotina quando avistaram o réu encostado em seu veículo GM/S10 Deluxe, placas NBH-8290, falando ao telefone; ao ver os policiais, demonstrou incontinência nervosa, estando falando ao telefone celular, sendo então abordado; com o réu encontraram 2 micro tubos de cocaína; no interior de seu automóvel, encontraram uma sacola contendo 1 balança de precisão, 4 pedras de "crack" e 5 porções de maconha, além de R\$ 145,00 em dinheiro.

Para os policiais militares, com luxo de minúcias, o réu confessou a propriedade das drogas, mas negou o tráfico; disse que a droga poderia ser de algum ajudante seu.

A testemunha de defesa Conceição Aparecida Belintani é mãe do réu; informou que ele é usuário de drogas desde quando tinha 16 anos de idade; desconhece o envolvimento do seu filho no tráfico e que ele ficou internado para tratamento contra as drogas em algumas ocasiões; que o réu lhe disse que tinha comprado a droga para usar; a testemunha de defesa Maria Zilma Correa Dornelas não presenciou a prisão do réu; teceu considerações a respeito de tratamento do réu contra as drogas.

Interrogado na fase policial, o réu negou o tráfico; em juízo, sob o crivo do contraditório, confessou que a droga estava realmente no seu carro; que uma parte iria usar e outra parte iria vender; que é dependente químico, sendo usuário há 19 anos.

As circunstâncias da apreensão e a expressiva quantidade de entorpecente apreendida, não deixam dúvidas de que os fatos ocorreram como foram relatados na denúncia.

Ademais, não há nada nos autos que possa colocar em dúvida a palavra dos policiais ou que possa indicar que eles desejam incriminar o réu injustamente. Nesse sentido:

PROVA - Testemunha - Palavra de policial - Credibilidade - Ausência de qualquer razão concreta para duvidar das incriminações lançadas contra os réus pelo agente público - Relatos que encontram total apoio na robusta prova documental carreada aos autos que reforçam o convencimento acerca da autoria atribuída aos acusados - Entendimento - Preliminares rejeitadas e recursos improvidos. (Apelação n. 990.09.260677-8 - São Paulo - 8ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Roberto Mário Mortari - 16/12/2010 - 15710 - Unânime)

PROVA - Testemunha - Policial - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - O depoimento de policiais é tão válido como qualquer outro testemunho - A circunstância de ser policial a

testemunha, não afeta, positiva ou negativamente, o valor probante de sua palavra - Precedentes do Supremo Tribunal Federal - Recurso da defesa, improvido neste aspecto. (Apelação n. 990.10.245941-1 - São Paulo - 9ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Francisco José Galvão Bruno - 09/12/2010 - 5418 - Unânime

Não havendo dúvidas sobre a autoria, a materialidade do delito está bem comprovada pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo de exame químico-toxicológico, tudo anexado aos autos.

Passo à dosagem da pena, atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06. Na primeira fase, noto que o réu é primário e, mesmo que parcialmente, confessou que estava traficando. Assim, fixo-lhe a pena base no mínimo legal, em cinco (5) anos de reclusão e pagamento de quinhentos (500) dias-multa, no valor unitário mínimo. Embora seja primário, o réu foi beneficiado com a Liberdade Provisória em audiência de custódia quando foi preso em flagrante também por tráfico de drogas (fls. 34); solto, voltou a se envolver com o mesmo tipo de crime, voltando a traficar. Assim, não faz jus à benesse do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas. Isto porque o dispositivo legal estabelece que a causa de diminuição de pena será aplicada apenas aos acusados primários e de bons antecedentes, requisito não satisfeitos pela ré. Nesse sentido: (...) 5. Os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas (art.33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006). 6. Reconhecidos os maus antecedentes da paciente, não se admite a aplicação da mencionada benesse, porquanto ausente o preenchimento dos requisitos legais. (...). (HC 397.129/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 01/12/2017).

Torno a pena definitiva, ante a ausência de outras causas ou circunstâncias modificadoras.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu FERNANDO BELINTANI ESPRICIGO, qualificado nos autos, à pena de cinco (5) anos de reclusão e pagamento de quinhentos (500) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, devendo, após o trânsito em julgado, ter seu nome lançado no rol dos culpados.

Tratando-se de crime de tráfico de entorpecente, delito grave e que exige reprimenda severa, equiparado a hediondo, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena.

"O regime inicial fechado, da mesma forma, deve ser preservado, pois, a despeito da extensão da pena corporal aplicada, a gravidade concreta do delito evidenciada pela variedade, significativa quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos (crack e cocaína - de alto poder alucinógeno e viciante) justifica, também a meu juízo, a imposição do regime prisional mais rigoroso, posto que regime diverso não se mostra suficiente à prevenção e à repressão da infração penal perpetrada pelo apelante (cf. artigo 33, § 3º, do Código Penal); ainda que se considere que o crime por ele perpetrado seja equiparado aos hediondos" (trecho do V.Acórdão proferido no dia 10 de junho de 2020, Apelação Criminal nº 1501266-51.2019.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante ALEXANDRE DE CAMPOLI MARTINEZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, tendo como Relator o Desembargador NELSON FONSECA JÚNIOR. Pelo mesmo motivo, mormente para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, deverá permanecer preso, estando mais do que justificada sua prisão cautelar, ainda mais agora com a presente condenação. Expeça-se ofício de recomendação.

Decreto também o perdimento do dinheiro apreendido nos autos.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Araçatuba, 19 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA